МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 10 дугаар сарын 07 № 1/33 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН МОНГОЛ АРДЫН НАМЫН ХОРООНЫ
ДАРГА Д.СУМЪЯАБАЗАР ТАНАА

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны иргэн Н.Андсайхан, Г.Нацаг нар Комисст ирүүлсэн гомдолдоо " ... Бид Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага тойруу /14201/, Сүхбаатарын гудамж-24Б хаягт байршилтай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 1, 2 дугаар давхарын конторын зориулалттай барилгын хууль ёсны өмчлөгчид нь юм. Бидний хууль ёсны өмч хөрөнгө болсон дээрхи үл хөдлөх хөрөнгийг Монгол Ардын Нам, Нийслэлийн Монгол Ардын Намын хороо, Сүхбаатар дүүргийн Монгол Ардын Намын хорооны дарга, удирдах зөвлөл, тэргүүлэгч гишүүд нь олон жил ашиглаж, бидний өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг чөлөөлж өгөхгүй байна. Иймд бид бусдын хууль бус эзэмшлээс өөрийн өмч хөрөнгөө албадан чөлөөлүүлэх, зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж дээрхи эд хөрөнгийг Сүхбаатар дүүргийн Монгол Ардын Намын хорооны эзэмшлээс чөлөөлөх шийдвэр гаргасан боловч одоог хүртэл биелэгдэхгүй байгаа тул бидний эрхийг хамгаалж өгнө үү." гэжээ.

Комисс гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын иргэн ХЛ62061601 регистрийн дугаартай Нямцэрэнгийн Андсайхан, ХЛ64040711 регистрийн дугаартай Гочоогийн Нацаг нар нь Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар гудамж 24Б байр, 1, 2 дугаар давхар хаягт байршилтай 327.68 м.кв талбайтай, конторын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийн хууль ёсны өмчлөгч тул Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч Б.Бат-Уянга Ү-2203031421 дугаарт бүртгэж гэрчилгээ олгосон байна.

2. Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 181/ШШ2017/00185 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 150 дугаар магадлал, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 001/ХТ2017/00732 дугаар тогтоолоор дээрх үл хөдлөх хөрөнгийг Сүхбаатар дүүргийн Монгол Ардын Намын хорооны хууль бус эзэмшлээс чөлөөлж, Сүхбаатар дүүргийн Монгол Ардын Намын хорооноос 907,950 төгрөгийг гаргуулан нэхэмжлэгч нарт олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

152100097

3. Сүхбаатар дүүргийн Монгол Ардын Намын хороо нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй тул шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх тухай Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч О.Одгэрэлийн 2017 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 181/Ш32017/10771 дугаар захирамж гарч ажиллагаа хийгдэж байна.

4. Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж, дээрх үл хөдлөх хөрөнгийг сайн дураар чөлөөлөх тухай мэдэгдлийг 2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 4/11763, 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 4/12640, 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 4/14650, 2018 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 4/18398, 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 4/3064, 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн 4/7051, 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 4/11695, 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 2/14912, 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 4/18592, 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 4/21865, 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 4/29589, 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 4/3565, 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 4/10864, 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 2-151/2003, 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 4-151/4048, 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 4-151/7739, 2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 4-151/11356, 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 4-151/12997, 2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 4-151/15235 дугаар албан бичгүүдээр Сүхбаатар дүүргийн Монгол Ардын Намын хороонд хүргүүлсэн байх боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй, иргэн Нямцэрэнгийн Андсайхан, Гочоогийн Нацаг нарын хууль ёсны өмчийг чөлөөлөөгүй, өмчлөх эрхийг зөрчиж байна.

Комиссоос гомдолд дурдсан шүүхийн шийдвэр биелэхгүй байгаа асуудлаар тайлбар авахаар Сүхбаатар дүүргийн Монгол Ардын Намын хорооны дарга М.Ганбаатарын 99117818 дугаарын утас руу Комиссын 70000222 дугаарын утаснаас 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр хоёр удаа залгасан боловч утсаа аваагүй болно.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх заалтад "Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр, хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байна", Арван зургадугаар зүйлийн 3 дахь заалтад "... хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхтэй. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайлан авахыг хориглоно", мөн зүйлийн 14 дэх заалтад "Монгол Улсын хууль олон улсын гэрээнд заасан эрх , эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх ..... эрхтэй", Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 7 дугаар зүйлд "Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй", 17 дугаар зүйлийн 2-т "Хэний ч өмч хөрөнгийг дураар хураан авч болохгүй" гэж тус тус заасан.

Мөн Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Эрүүгийн хуулийн 21.7 дугаар зүйлийн

1-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулах зорилгоор хөрөнгийн мэдүүлгээ зориуд буруу гаргасан, эд хөрөнгөө нуун дарагдуулсан, бусдад шилжүүлсэн, үрэгдүүлсэн, оршин суух хаягаа өөрчилсөн, дүр эсгэн биелүүлсэн, битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураан авсан хөрөнгийг дур мэдэн захиран зарцуулсан, дүр үзүүлсэн гэрээ байгуулсан бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.”, Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.2-т “төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд нь саад учруулсан бол...” гэж тус тус хариуцлага оногдуулахаар хуульчилсан.

Иймд Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 181/ШШ2017/00185 дугаар шийдвэрийг нэн даруй биелүүлэх, иргэн Нямцэрэнгийн Андсайхан, Гочоогийн Нацаг нарын Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон өмчлөх эрхийг хангах, тэдний хууль ёсны өмчийг нэн даруй чөлөөлөх Шаардлагыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН